

第一次审查意见通知书

申请号：202410123456.7
发明创造名称：一种LED散热装置
申请人：深圳光明科技有限公司

审查员：张三
发文日：2024-08-15

一、关于新颖性

权利要求1请求保护一种LED散热装置。对比文件D1（CN108XXXXXXA，公开日2022-06-15）公开了一种散热器（参见说明书第[0005]-[0006]段），包括铝合金基板和设置于基板上表面的散热翅片。权利要求1与D1相比，D1已公开了特征A（铝合金基板）和特征B（散热翅片设置于基板上表面），因此权利要求1相对于D1不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。

二、关于创造性

即使认为权利要求1与D1之间存在区别特征（一体成型工艺和纳米涂层），该区别特征也不足以使权利要求1具备创造性。D2（CN109XXXXXXB）公开了在散热结构中采用石墨烯导热膜以提高散热效率（参见说明书第[0008]段）。本领域技术人员在D1的基础上，为了提高散热效率，有动机将D2公开的导热膜技术应用于D1的散热装置中，从而获得权利要求1所述的技术方案。因此，权利要求1相对于D1和D2的结合不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

三、关于清楚性

从属权利要求2和3的引用关系不明确。权利要求2引用了权利要求1，但其附加技术特征'所述散热翅片数量为8-16片'与权利要求1中已记载的散热翅片结构之间的关系未清楚限定。权利要求3的引用关系也存在类似问题。上述缺陷不符合专利法第26条第4款的规定。

四、审查意见结论

综上所述，本申请目前尚不具备授权条件。申请人应在收到本通知书之日起4个月内陈述意见或修改申请文件。如逾期不答复，本申请将被视为撤回。

国家知识产权局（盖章）
2024年8月15日